



TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 26/2/25
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO – MUNICIPAL
REFERENDO E JULGAMENTO

Processos: TC-00024521.989.24-4; TC-00024635.989.24-7; TC-00024653.989.24-4.

Interessada: Prefeitura Municipal de Guarulhos.

Representantes: José Eduardo Bello Visentin; Alexandre Cordeiro de Brito; e MC Med Serviços Médicos Ltda.

Responsável: Gilmar Veloso da Silva, diretor do departamento de licitações.

Assunto: Representação contra edital de pregão eletrônico 90386/2024-DLC para a contratação de serviços de atendimento de atenção primária, secundária e especialidades ligadas principalmente ao idoso.

Advogados: José Eduardo Bello Visentin (OAB/SP 168.357); Alexandre Cordeiro de Brito (OAB/SP 187.028); Mariana Sales Esteves (OAB-RJ 180.293); Antonio Carlos Zovin de Barros Fernandes (OAB/SP 231.360); Edma dos Santos Silva (OAB/SP 320.221).

EMENTA: REPRESENTAÇÕES. CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA (CPC). SERVIÇO DE ATENÇÃO À SAÚDE. HABILITAÇÃO TÉCNICA. QUANTITATIVOS MÍNIMOS. COMPATIBILIDADE COM AS ESTIMATIVAS DE ATENDIMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SUBCONTRATAÇÃO. PARÂMETROS PARA A SUA ADMISSIBILIDADE. OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES NO ATO CONVOCATÓRIO. CORREÇÕES DETERMINADAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. A previsão de subcontratação deve estar prevista no edital de licitação, indicando suas hipóteses de cabimento e os parâmetros a serem considerados para a sua admissibilidade pela Administração, nos termos do art. 122 da Lei 14.133/2021.

2. A apresentação de atestados em nome de potencial subcontratado poderá ser prevista no edital de licitação, quando for o caso, respeitando-se a disciplina estabelecida no art. 67, § 9º da Lei 14.133/2021.

RELATÓRIO

Em exame, três representações formuladas por **José Eduardo Bello Visentin, Alexandre Cordeiro de Brito e MC Med Serviços Médicos Ltda.** em face do pregão eletrônico 90386/2024-DLC, lançado pela **Prefeitura Municipal de Guarulhos** para a contratação de serviços de atendimento de



saúde de atenção primária, secundária e especialidades ligadas principalmente ao idoso.

José Eduardo se insurge contra (a) os quantitativos exigidos para fins de qualificação técnico-operacional, que seriam equivalentes à totalidade do objeto a ser contratado (item 7.1, II, 'a.6' do edital); (b) a exigência de habilitação econômico-financeira consistente na apresentação de plano de recuperação judicial, se for o caso (item 7.1, IV, 'a.' do edital); (c) a ausência de previsão expressa para que microempresas e empresas de pequeno porte apresentem tardiamente certidão de regularidade trabalhista, nos termos autorizados pelo art. 43, par. 1º da LC 123/2006 (item 7.21, 'b.1 do edital); (d) a previsão de apresentação de atestados de habilitação em nome da futura subcontratada, sem estabelecer os parâmetros para tanto (item 12.11.1 do edital); (e) a exigência de que as licitantes apresentem, na fase de habilitação, alvará sanitário referente ao local onde os serviços serão executados, e que a empresa vencedora disponibilize, para vistoria da Administração, previamente à assinatura do contrato, as correspondentes instalações em que as atividades serão efetivamente desempenhadas. Para o representante, mencionada exigência limitaria o universo de competidores àqueles que já possuem suas instalações no Município; e, (f) a ocorrência de contradição no Anexo II do edital, que prevê, como valor estimado da contratação, o montante de R\$ 478.548.104,40 (quatrocentos e setenta e oito milhões quinhentos e quarenta e oito mil cento e quatro reais e quarenta centavos) e também o valor de R\$ 569.500.803,60 (quinhentos e sessenta e nove milhões quinhentos mil oitocentos e três mil e sessenta centavos).

Alexandre Cordeiro reitera as críticas (a), (b) e (e), acrescentando seu inconformismo em face (g) dos critérios de qualificação técnico-profissional, porque o edital não nomeia os conselhos profissionais em relação aos quais deverá ser comprovada a inscrição dos respectivos profissionais (item 7.1, II, 'd' do edital); (h) da previsão de imóvel "próprio" e de "fácil acesso por transporte público" a ser utilizado para a prestação dos serviços (o mesmo que deverá ser disponibilizado para vistoria pela Administração, conforme



anteriormente mencionado); (i) do momento em que foi divulgado o edital, faltando poucos dias para o término do exercício e encerramento do mandato do Chefe do Poder Executivo local; e, (j) da exigência de login para obtenção do ato convocatório na página oficial da Prefeitura.

MC Med Serviços Médicos Ltda. reafirma as críticas sintetizadas nas letras (a) e (b) e acrescenta questionamentos sobre (k) a menção a especialidades que não aparecem no restante do edital e de seus anexos, como “prisional”, “educador físico” e “farmacêutico” (item 4.2 do termo de referência); (l) a previsão de “sala para tomografia computadorizada”, contemplada no termo de referência, sem que houvesse previsão de exames de tomografia nos demais documentos do ato convocatório; (m) a ausência de clareza quanto aos sistemas de gestão e de atendimento já disponíveis ou a serem disponibilizados pela futura contratada, com a eventual integração com o sistema já existente no Município para os serviços de saúde; e, (n) a previsão de impugnação ou pedido de esclarecimento por e-mail, mediante confirmação “obrigatória” de recebimento, por telefone ou por protocolo físico.

Determinou-se a sustação cautelar do procedimento, em despacho de 09/12/2024, proferido pelo Cons. Antonio Roque Citadini.

A Prefeitura apresentou seus esclarecimentos para defender a regularidade dos quantitativos fixados para fins de comprovação da aptidão técnico-operacional das licitantes, conforme sintetizado na letra (a) acima, comprometendo-se a incluir no ato convocatório as explicações metodológicas que conduziram à estimativa de quantitativos e de sua correspondente exigência de experiência anterior na fase de habilitação. Em relação aos demais pontos impugnados, verifica-se que não se pronunciou sobre o contido nas letras (b) e (c) acima. Quanto aos demais, comprometeu-se a retificar o ato convocatório e seus anexos, conforme o caso.

A Assessoria Técnica responsável por análises jurídicas se manifestou pela procedência parcial das representações. Nesse sentido, opinou pela regularidade dos quantitativos mínimos exigidos para fins de



qualificação técnico-operacional, acolhendo, neste ponto, os esclarecimentos apresentados pela Administração. Igualmente, manifestou-se pela regularidade da previsão segundo a qual o imóvel a ser disponibilizado pela Administração para a execução dos serviços fosse de fácil acesso por intermédio de transporte público. Em relação às demais críticas, manifestou-se por sua procedência, reconhecendo o compromisso da Administração, assumido em seus esclarecimentos, para corrigir as previsões editalícias correspondentes.

O Ministério Público de Contas e a Secretaria Diretoria-Geral se manifestaram pela procedência parcial das representações, em linha com o parecer da Assessoria Técnica.

É o relatório.

gjj



TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

GABINETE DO CONSELHEIRO
RENATO MARTINS COSTA

(11) 3292-3250 (11) 3292-3499 – gcrmc@tce.sp.gov.br

VOTO PRELIMINAR

Em preliminar, apresento para **referendo** do Tribunal Pleno decisão monocrática, proferida pelo e. Cons. Antonio Roque Citadini, mediante a qual se determinou a sustação cautelar do certame cujo edital ora se aprecia.



VOTO DE MÉRITO

Acolho os pareceres da Assessoria Técnica, do Ministério Público de Contas e da Secretaria Diretoria-Geral (ev. 34, ev. 41 e ev. 48 do TC-00024521.989.24-4), cujos fundamentos passam a fazer parte do presente voto, nos termos do art. 9º, Parágrafo Único, da Lei Estadual de Processo Administrativo (Lei Estadual n. 10.177/1998).

Assim, tem-se por improcedente a crítica voltada aos quantitativos mínimos de atendimento para fins de qualificação técnico-operacional, porque correspondem a 50% das estimativas de atendimento, considerando as horas médias dispendidas para cada especialidade médica considerada pela Administração e a realização de consultas concomitantes, envolvendo pacientes e profissionais distintos (item 7.1, II, 'a.6' do edital). Portanto, a previsão editalícia está de acordo com a disciplina legal. Em seus esclarecimentos, a Prefeitura apresentou a metodologia de cálculo da mencionada estimativa, comprometendo-se a incluí-la no edital ou seus anexos, a fim de dirimir eventuais dúvidas por ocasião de eventual republicação do instrumento convocatório.

Igualmente, é improcedente a crítica dirigida à previsão de que o imóvel a ser disponibilizado pela licitante vencedora para a prestação dos serviços fosse de “fácil acesso por transporte público”, porque referida característica é inerente à boa realização da política pública subjacente, qual seja, prestação de atendimento de saúde pública.

Também é improcedente a crítica voltada ao momento em que foi divulgado o edital, na iminência do término do exercício e encerramento do mandato do Chefe do Poder Executivo local. Não há norma legal ou orientação jurisprudencial que corrobore a insurgência neste ponto.

Embora a exigência de *login* para obtenção do ato convocatório na página oficial da Prefeitura possa ser reavaliada e, eventualmente,



suprimida, verifica-se que não há violação a qualquer disposição legal em decorrência dessa prática. A Lei 14.133/2021 é silente quanto a este aspecto específico e a Lei de Acesso à Informação autoriza a identificação do solicitante, desde que os elementos exigidos para tanto não inviabilizem o acesso ao documento que se pretende obter (art. 10, par. 1º da Lei 12.527/2011). De toda a sorte, a matéria envolve rotinas administrativas da Prefeitura, cuja alteração pode implicar em providências internas que escapam do rito sumário do exame prévio de edital, razão pela qual considera-se o ponto questionado prejudicado nesta via processual.

Em relação às demais críticas, e sempre em linha com as manifestações da Assessoria Técnica, do Ministério Público de Contas e da Secretaria Diretoria-Geral, tem-se por procedentes as insurgências a seguir indicadas, que devem ser corrigidas conforme se comprometeu a Administração, para o fim de:

1. Suprimir a exigência de apresentação de plano de recuperação judicial (item 7.1, IV, 'a.' do edital);
2. Incluir previsão expressa para que microempresas e empresas de pequeno porte apresentem posteriormente a certidão de regularidade trabalhista, nos termos autorizados pelo art. 43, par. 1º da LC 123/2006 (item 7.21, 'b.1 do edital);
3. Estabelecer regramento mínimo para a subcontratação, conforme determinam o art. 67, § 9º e art. 122 da Lei 14.133/2021, indicando as respectivas hipóteses de seu cabimento e os devidos parâmetros a serem considerados para o fim de aceitação de atestados de qualificação técnica apresentados em nome da futura subcontratada (item 12.11.1 do edital);
4. Deslocar, apenas para o licitante vencedor a exigência de apresentação de alvará sanitário referente ao local onde os serviços serão executados, concedendo prazo razoável para que a empresa vencedora o disponibilize para vistoria pela Administração, mediante apresentação de



quaisquer documentos admitidos em direito para atestar a posse e uso legítimo do respectivo imóvel;

5. Esclarecer e eliminar a contradição entre os valores estimados da contratação, mencionados no Anexo II do edital (R\$ 478.548.104,40 ou R\$ 569.500.803,60).

6. Indicar, para fins de qualificação técnico-profissional, o conselho profissional de medicina em relação ao qual o responsável técnico deverá comprovar a sua inscrição, suprimindo da redação do item a menção a outras atividades estranhas ao objeto em disputa (item 7.1, II, 'd' do edital);

7. Eliminar a menção à “sala para tomografia computadorizada”, contemplada no termo de referência (item 7.1, subitem 24 do termo de referência), conforme se comprometeu a Administração;

8. Esclarecer a menção a serviços de especialidade “prisional”, considerando se tratar de diretriz da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), e suprimir a menção aos serviços farmacêutico e de educador físico (item 4.2 do termo de referência), tudo conforme se comprometeu a Administração em seus esclarecimentos;

9. Esclarecer que a contratada deverá fornecer sistema de atendimento compatível e integrado com o sistema atualmente existente, atendendo às especificações técnicas correspondentes, nos termos dos esclarecimentos prestados pela Administração;

10. Eliminar a previsão de impugnação ou pedido de esclarecimento por e-mail, mediante confirmação “obrigatória” de recebimento por telefone ou protocolo presencial, porque é contrária à legislação e à jurisprudência deste E. TCE-SP.



Nesses termos, caso a Prefeitura decida prosseguir com o certame, deverá retificar o edital e seus anexos, nos termos indicados neste voto e nos pareceres de Assessoria Técnica, do Ministério Público de Contas e da Secretaria Diretoria-Geral.

Na sequência, a Prefeitura deverá proceder atenta revisão do edital e seus anexos, a fim de evitar contradições internas eventualmente decorrentes das correções aqui determinadas.

Finalmente, deverá republicar o edital de licitação, observando a integralidade dos prazos legais aplicáveis.

É como voto.

RENATO MARTINS COSTA
Conselheiro